

DOKUMENTACJA PROCESOWA: CHRONOLOGIA WYDARZEŃ

Sprawa: sygn. akt 4327-0.Ds.517.2025 (Prokuratura Rejonowa w Lubaniu) | Podejrzany: Marcin Pałka

Źródła: Opinia Sądowo-Psychiatryczno-Psychologiczna (16.08.2025 r.) oraz Karta Sprawy dla Obrońcy (29.06.2026 r.)

I. TŁO BIOGRAFICZNE I FAKTY POPRZEDZAJĄCE (2006 – 2024)

- 2006 r. – Katastrofa hali MTK w Katowicach. Śmierć brata podejrzanego; w wyniku traumy przerwanie edukacji w II klasie technikum (wywiad psychiatryczny).
- 2009 – 2021 r. (12 lat) – Legalna praca zarobkowa w Niemczech (ogrodnictwo, operator wózków widłowych).
- 2017 r. – Zawarcie związku małżeńskiego (ojciec syna ur. ok. 2019/2020 r.).
- 07.03.2022 r. – Wyrok SR dla Wrocławia-Krzyków (sygn. akt VII K 1140/21) skazujący za art. 56 ust. 1 u.p.n. (5 mies.) i art. 62 ust. 1 u.p.n. (1 mies.), łącznie 6 mies. pozbawienia wolności w SDE (odbyta do 10.12.2022 r.).
- Ok. 2022 – 2023 r. – Ambulatoryjne leczenie psychiatryczne u dr. Donotka (epizod depresyjny, zaburzenia adaptacyjne; przerwane, brak hospitalizacji).
- 2021 – 2025 r. – Prowadzenie hodowli gołębi pocztowych oraz prace remontowo-wykończeniowe.

II. DZIEŃ ZDARZENIA: 09 KWIETNIA 2025 R. (AKCJA CBZC I PRZESZUKANIA)

1. Faza prowokacji pod sklepem i zatrzymania

- Marcin Pałka wraz z kolegą prowadzi prace remontowe (układanie paneli) w lokalu przy ul. Leśnej 25/4 w Lubaniu.
- Marcin Pałka wysyła kolegę autem Renault Kangoo do sklepu. Pod sklepem 3 funkcjonariuszy CBZC z Bydgoszczy zatrzymuje kolegę pod pozorem rzekomego zarysowania auta.
- Funkcjonariusze wymuszają na koledze telefon do Marcina Pałki, by przyjechał na miejsce rzekomej kolizji.
- Marcin Pałka przyjeżdża z żoną i 5-letnim synem; proponuje polubowne spisanie oświadczenia. Funkcjonariusze natychmiast obezwładniają i skuwają podejrzanego.

2. Faza rozdzielania rodziny i wymuszenia adresu budowy

- Umieszczenie w 3 osobnych radiowozach: (1) podejrzany i kolega, (2) żona, (3) 5-letni syn sam z uzbrojonymi funkcjonariuszami.
- Groźby bezprawne wobec żony (areszt, odebranie dziecka, utrata pracy w banku znanej policji z podsłuchu telefonu zarejestrowanego na żonę). Pod presją żona ujawnia adres lokalu przy ul. Leśnej 25/4.

3. Faza przeszukań w trybie niecierpiącym zwłoki (art. 220 § 3 k.p.k.)

- Ok. godz. 18:00 – 04:00 rano (ok. 10 h) – Przeszukanie ul. Leśnej 25/4. Podejrzany obecny tylko 1 h, 90% czynności pod jego nieobecność. Wpisanie do protokołu m.in. acetonu, toluenu oraz rzekomego „reaktora” i „mieszadła”.
- Przeszukanie ul. Stawowej 6 (dom rodziców) – podejrzany sam uprzednio wskazał policji obecność środków odurzających pod tym adresem.
- Godz. 18:45 – Formalna godzina zatrzymania w protokole. O godz. 21:05-22:30 sporządzenie protokołu zatrzymania w KPP Lubań (żądanie obrońcy). O godz. 23:10 zawiadomienie Prokuratora.

III. CZYNNOŚCI ŚLEDTCZE, ROZBIEŻNOŚCI WAGI I ZARZUTY (KWIECIEŃ 2025 R.)

- 10.04.2025 r. – Przesłuchanie świadka kom. Marcina Kunsztowicza (CBZC Bydgoszcz) z czynności na ul. Leśnej 25/4.
- 11.04.2025 r. (I ważenie) – Protokolarne zważenie na komisariacie: 45,00 g (37,5 g + 7,5 g).
- 11.04.2025 r. (II ważenie) – Na natychmiastowe żądanie podejrzanego powtórne ważenie wykazało zaledwie ~2,5 g (spadek wagi o ~93%).
- 11.04.2025 r. (Zarzuty i wyjaśnienia) – Postanowienie o zarzutach (34,96 g metamfetaminy, 7,59 g marihuany). Podejrzany nie przyznaje się, wskazuje legalne przeznaczenie chemii (remont, gołębie) i brak produkcji.
- 11.04.2025 r. (Zatwierdzenie przeszukań) – Postanowienie Prokuratora PR Lubań zatwierdziło osobę, pojazd Audi A4 i ul. Stawową 6. Brak zatwierdzenia przeszukania ul. Leśnej 25/4 oraz pojazdu Renault Kangoo.

IV. BADANIE PSYCHIATRYCZNO-PSYCHOLOGICZNE (LIPIEC – SIERPIEŃ 2025 R.)

- 21.07.2025 r. – Powołanie biegłych: lek. med. Andrzej Jurkowski, lek. med. Jacek Madejek, mgr Amelia Głowacka.
- 07.08.2025 r. – Badanie podejrzanego na Oddziale 5Cs Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu.
- 16.08.2025 r. – Wydanie opinii sądowej: wykluczenie chorób psychicznych i upośledzenia; rozpoznanie F19.2 (uzależnienie mieszane); pełna poczytalność tempore criminis; zdolność do samodzielnej i rozsądnej obrony oraz udziału w procesie.
- 04.09.2025 r. – Wpływ opinii biegłych do Prokuratury Rejonowej w Lubaniu.

V. ZMIANA KWALIFIKACJI, KARTA OBROŃCY I AKT OSKARŻENIA (CZERWIEC 2026 R.)

- 19.06.2026 r. – Postanowienie Prokuratora o zmianie zarzutów (art. 314 k.p.k.): jeden czyn (art. 11 § 2 k.k.) z art. 62 ust. 1, 54 ust. 1, 61 u.p.n. w zw. z art. 64 § 1 k.k. Dokładne wagi substancji stałych: 0,42 g meta + 0,09 g koka/meta + 1,38 g koka + 0,26 g ziele (łącznie 2,15 g – potwierdzenie II ważenia). Płyyny: 540 cm³ i 210 cm³. Brak zarzutu z art. 53 u.p.n. (wytwarzanie).
- 29.06.2026 r. – Sporządzenie dokumentu „Karta Sprawy – Materiał dla Obrońcy”.

• 30.06.2026 r. – Zawiadomienie Prokuratury o przesłaniu aktu oskarżenia do Sądu Rejonowego w Lubaniu.

VI. TABELA MATERIAŁU DOWODOWEGO I UCHYBIEŃ PROCEDURALNYCH

Obszar / Czynność	Stan wg Organów Ścigania	Ustalenia Obrony / Dokumentacji	Znaczenie Procesowe
Zatrzymanie (09.04.2025)	Art. 244 k.p.k., wpisana ul. Leśna 24	Sfingowana kolizja pod sklepem, skucie bez oporu	Podstęp (art. 171 § 4 k.p.k.), przekroczenie uprawnień
Wymuszenie adresu	Dobrowolne wskazanie lokalu	Zastraszanie żony w radiowozie, separacja 5-latka	Wymuszenie groźbą (art. 246 k.k.) – owoce zatrutego drzewa
Przeszukanie budowy (Leśna 25/4)	Tryb niecierpiący zwłoki	Obecny 1h z 10h; brak postanowienia zatwierdzającego w 7 dni	Brak zatwierdzenia (art. 220 § 3 k.p.k.) – zakaz dowodowy
Przeszukanie pojazdu	Przeszukano Renault Kangoo	Postanowienie zatwierdziło wyłącznie pojazd Audi A4	Brak zatwierdzenia przeszukania właściwego auta
Waga narkotyków	I ważenie: 45,00 g	II ważenie: ~2,5 g; zmiana zarzutów: 2,15 g	Zawyżenie wagi o ~93%, poświadczenie nieprawdy (art. 271 k.k.)
Sprzęt („reaktor”, „mieszadło”)	Wpisane do protokołu	Brak fizycznego zabezpieczenia w magazynie	Brak dowodu rzeczowego, zarzut z art. 54 u.p.n. nieudowodnialny
Poczytalność (16.08.2025)	Wymagała weryfikacji	Pełna poczytalność, F19.2 (uzależnienie)	Zdolny do samodzielnej i rozsądnej obrony przed Sądem